

권선 113-6 구역주택재개발정비사업조합

조합의 비례율 산정 시
종교시설의 종전자산 포함
타당성 검토보고서

태일회계법인

2026-6-30

조합의 비례율 산정 시 종교시설의 종전자산 포함 타당성 검토보고서

권선113-6구역주택재개발정비사업조합 귀중

태일회계법인(이하 "당 법인")은 권선113-6구역주택재개발정비사업조합(이하 '조합')과 체결된 자문용역계약에 따라 조합의 비례율 산정 시 기존 종교시설의 종전자산 포함 타당성 여부에 대한 검토업무를 수행하였습니다.

조합은 정비구역 내 기존 종교시설에 대해 존치 및 대토협약을 체결하였으며, 이들 종교시설의 기존 토지 평가액을 비례율 산정 시 종전자산에 포함하였습니다. 이에 따라 이러한 비례율 산정의 타당성에 대하여 당 법인의 검토를 의뢰하였습니다.

이에 당 법인은 조합이 제공한 관리처분계획, 결산자료 및 관련 판례 등을 근거로 조합의 비례율 산정 시 기존 종교시설의 종전자산 포함의 타당성에 대해 검토를 수행하고 이에 대한 당 법인의 의견을 제시합니다.

본 보고서는 자문용역의 목적에 한정하여 당 법인의 의견을 제시하는 것으로, 그 외의 사항에 대한 법률적 판단이나 의견을 제공하는 것이 아니며, 조합의 사업상 결과에 대해서도 책임지지 아니합니다. 아울러, 본 업무는 조합이 제공한 자료와 관련 판례 등을 바탕으로 수행된 회계 및 세무전문가로서의 판단에 기초한 것이므로, 본 보고서가 완전함을 보증하는 것이 아닌 바, 행정당국이나 법원 등의 공식견해와 다를 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

태 일 회 계 법 인

대 표 이 사 남기권

공인회계사 남동택



목 차

1. 목적.....	3
2. 현황.....	3
(1) 조합 개요 및 연혁	3
(2) 정비구역 내 종교시설 현황	3
(3) 종교시설 별 합의 현황	5
(4) 종교시설 관련 비례율 반영 현황.....	10
(5) 관리처분계획서상 비례율 산정 내역(종교시설 포함).....	12
3. 종교시설의 비례율 포함 검토.....	14
(1) 도시 및 주거환경정비법상 비례율	14
(2) 관리처분계획 검토	16
(3) 서울행정법원 판결 검토	19
(4) 서울시 행정심판례 검토	21
(5) 검토 결론.....	22
4. 종교시설이 비례율에 미치는 영향 검토	22
(1) 종전자산 평가.....	22
(2) 종후자산 평가.....	22
(3) 총 사업비.....	23
5. 기타 참고사항	24
(1) 대토와 환지	24
(2) 보상비의 건축 관련 부가가치세 포함 여부	25
(3) 종전자산평가와 청산조합원	27
6. 참고자료	29

1. 목적

권선113-6구역주택재개발정비사업조합(이하 "조합")의 정비구역 내 종교시설에 대하여, 조합의 비례율 산정 시 종전자산에 포함 여부 타당성에 대해 검토합니다.

2. 현황

(1) 조합 개요 및 연혁

구분	내용
조합명	권선113-6구역주택재개발정비사업조합
조합장	고충현
사업위치	경기도 수원시 권선구 세류동 817-72번지 일원
대지면적	126,336㎡
총세대수	2,178세대 (일반분양 1,234세대 포함)

조합의 연혁은 다음과 같습니다.

연혁	내용
2009.01.08.	주택재개발정비구역 지정
2009.08.25.	조합설립 인가
2012.06.18.	사업시행인가 고시
2018.06.08.	관리처분계획 인가
2023.12.15.	일반분양 입주자 모집공고
2026.08.	입주예정

(2) 정비구역 내 종교시설 현황

1) 종교시설 목록

조합의 정비구역 내 종교시설 3곳이 있으며, 조합원명부상 내역은 다음과 같습니다.

조합원 번호	이름	소유물건	편입 면적	종전평가액(원)
276	중부감리교회유지재단 (고충현) (이하 "중부교회")	세류3동 817-100	362㎡	848,430,840
695	재단법인천주교수원교구 유지재단 (이하 "천주교")	세류3동 836-1 외 3	3,886㎡	9,131,916,360
696	동산교회 (이하 "동산교회")	매교177-14 외 8	1,851㎡	3,128,525,920
합계			6,099㎡	13,108,873,120

2) 종교시설의 종전 위치

종교시설의 정비구역 내 종전 위치는 다음과 같습니다.

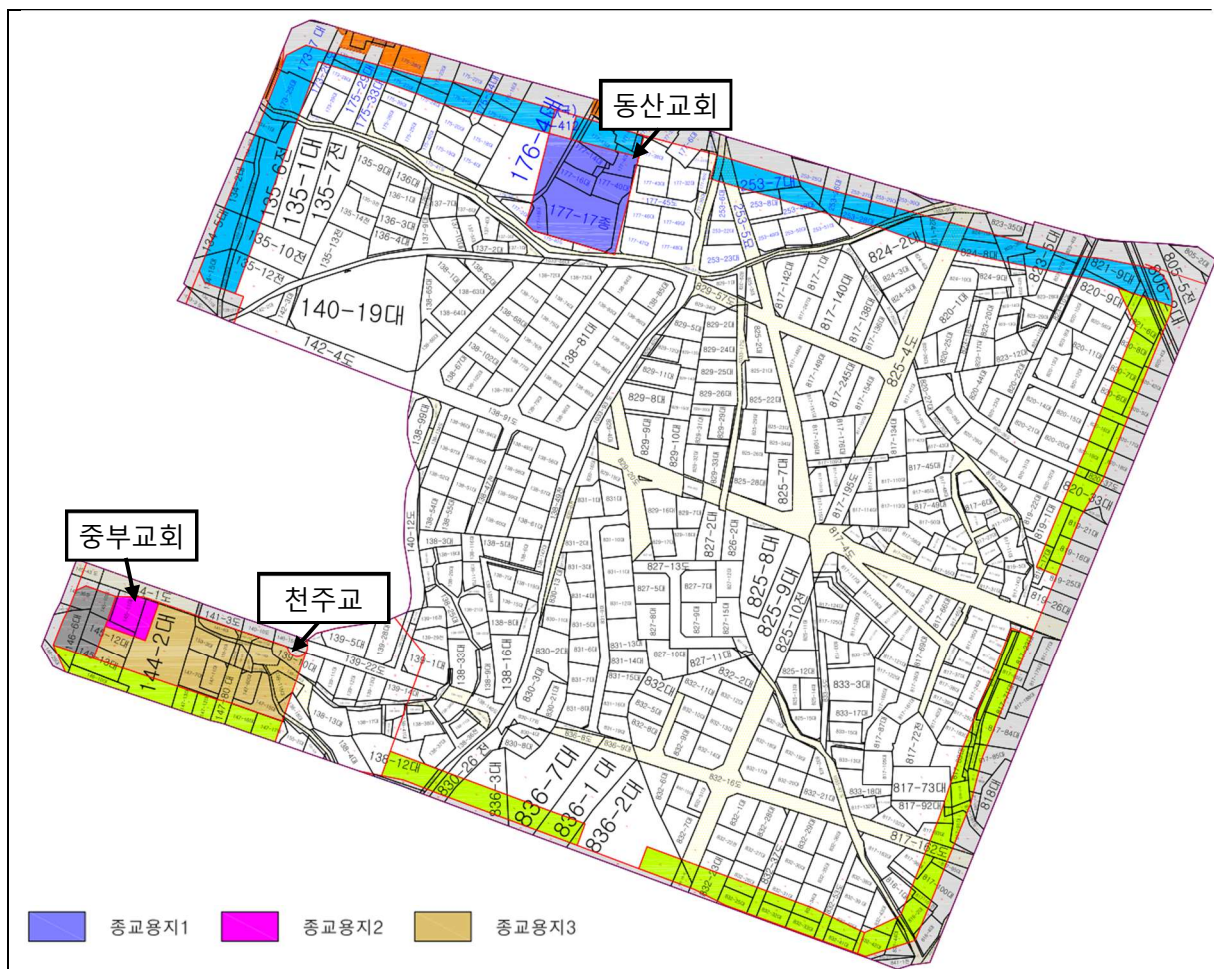


(3) 종교시설 별 합의 현황

위 종교시설 중 중부교회 및 천주교 2곳에 대해서는 대토협약을, 동산교회 1곳에 대해서는 존치하기로 별도 약정하였으며, 총회 의결을 득하였습니다.

종교시설	합의방식	합의일	총회의결
중부교회	대토	2012 말 2014.9.5 2018.11.12.	2013.5.10.총회(9호 안건)
천주교	대토	2014.12.24.	2020.2.27.총회(9호 안건)
동산교회	존치	2019.2.20. 2026.3.18.	2019.5.10.총회(4호 안건) 2026.4.4.총회(10호 안건)

종교시설의 존치 및 대토 협약에 따른 사업시행 후 위치는 다음과 같습니다.



각 종교시설 별 합의 세부내용은 다음과 같습니다.

1) 중부교회

중부교회와는 2012년 중 체결된 합의서에 따라 대토를 제공하고, 대체 목회장소 제공 및 임대료 등 비용을 부담하기로 약정하였습니다.

[권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 중부감리교회 합의서(2012)]

제2조(협의내역)

1. 사업시행인가 도면기준 어린이공원 내 부지 100평 제공
2. 건축물 연면적 100평 규모로 신축하여 제공하며 추가 부담금은 없는 것으로 한다.(건축 인허가는 "갑"의 책임으로 하되 "을"의 이사비용은 지급하지 않는다.)

(중략)

4. 실 이주시점부터 입주 지정일까지의 목회목적의 장소를 "갑" 명의로 계약후 제공하기로 하며 임대료의 부담은 "갑"이 하며, 사용상 발생하는 비용에 대해서는 "을"이 부담하기로 한다.

(중략)

조합은 2014년 9월 5일 추가 합의를 통해 건물 신축 제공 대신 공사비 지원으로 약정을 변경하였습니다.

[권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 중부감리교회 합의서(2014)]

제2조(협의내역)

1. 사업시행인가 도면기준 어린이공원 내 부지 100평 제공
2. 실 이주시점부터 입주 지정일까지의 목회목적의 장소를 "갑" 명의로 계약후 제공하기로 하며 임대료의 부담은 "갑"이 하며, 사용상 발생하는 비용에 대해서는 "을"이 부담하기로 한다.

(중략)

4. "갑"이 부담하기로 한 건축연면적 100평 규모의 신축 공사비 지급에 대해서는 "갑"의 시공사로 선정된 시공사 공사비 [평당(3.3m) ₩3,479,000원 × 100평 = 일금삼억사천칠백구십만 (₩347,900,000) / 삼성사업단 사업참여제안 기준]에 준하여 지급하며, 공사비 정산은 향후 "갑"과 "을"이 협의 하여 정산하기로 하고, 공사비 지급시기는 향후 권선113-6구역내 이주 및 철거 완료 후에 지급하기로 한다. 이의 미이행으로 인한 책임은 "갑"이 지기로 한다.

(중략)

이후 2018년 11월 12일 추가 합의를 통해 공사비 지원 금액 및 임대료 등 기타 비용의 금액을 변경하여 확정하였습니다.

[권선113-6구역 주택재개발정비사업조합 중부감리교회 합의서(2018)]

1. 목회장소

보증금 일금사억일천만원, 임대료 월백만원 [보증금 ₩410,000,000, 임대료 ₩1,000,000]
이사비 일금삼백만원[₩3,000,000] 이사시기 12월 31일 이전

2. 100평 규모의 신축공사비는 본계약에 명시된 공사비 금액으로 한다.[평당(3.3m')
₩4,239,350 × 100평 = 일금사억이천삼백구십삼만오천원(₩423,935,000)]

3. 임대사무실 계약서는 조합의 명의로 계약한다. 임대료의 부담은 조합이 하며 교회는
사용상 발생하는 비용만 부담한다. 향후 보증금은 조합이 돌려받는 것으로 한다.

4. 교회의 공사비중 일금오천만원(₩50,000,000)은 이사할 때 교회운영비 &
인테리어비용으로 선지급한다. 나머지 일금삼억칠천삼백구십삼만오천원
(₩373,935,000)은 교회공사 착공할 때 지급한다. (단 공사기간은 착공일로부터
4개월내에 준공하기로한다)

2) 천주교

천주교재단과는 2014년 12월 24일 체결된 합의서에 따라 대토를 제공하고 잔여토지에

대해서는 현금정산하기로 약정하였습니다.

[재단법인 천주교수원교구유지재단(매교성당) 합의서](2014)

제1조 [합의사항]

1. "갑"의 사업시행(변경)인가 기준 첨부 도면에 표시된 부분 <2,649㎡ ~ 2,810㎡> 토지(종교용지)와 권선113-6구역주택재개발정비사업 구역 내의 재단법인 천주교수원교구 유지재단 소유의 토지(이하 "을"소유의 토지) 3,996㎡ 중 <2,649㎡ ~ 2,810㎡>를 3.3㎡당 동일가격기준으로 교환한다.

2. 교환 후 "을"소유의 잔여 토지 부분은 교환 전 "을"소유의 토지 및 위 지상 건물 수목 등 지상물 포함된 감정평가액을 ㎡로 환산하여 현금 정산하기로 한다.

(중략)

3) 동산교회

동산교회와는 2019년 2월 20일 체결된 합의서에 따라 존치하기로 약정하였습니다.

[대한예수교 장로회 수원동산교회 합의서(2019)]

제1조 [합의사항]

1. "갑"과 "을"이 토지를 교환할 경우 "갑"과 "을" 상호 협의 하에 "갑"의 수원동산교회 존치로 편입해야할 대지 약159평과 "을"의 수원시 권선구 세류동 135-9 대지(약 98평)와 수원시 권선구 세류동 833-13 대지(약41평)를 맞교환 한다.

2. "갑"의 아파트건설로 신축되는 "을"이 위치한 "갑"의 주출입구 방향은 좌측 방향(최종제시한 도면 참조)으로 각도를 조절하고 "을"의 동측 측벽의 경사도가 완만하게 설계하고 "갑"의 차량통행 소음에 따른 방음벽설치 및 "을"의 출입구 사용에 교통방해가 되지 않도록 한다.

3. 재개발의 걸림돌이 된 "을"의 사택(매교동177-16)문제는 "을"이 사택을 재건축을 하든 아니하든 상관없이 "갑"은 "을"에 현금 3억원을 보상하기로 하고 교회소유로 있는 다세대주택(세류동 833-13)의 건물 현금 보상은 현실화를 반영하여 주택

1억5천만 원에 보상한다.

(중략)

또한, 2026년 3월 18일 추가 합의를 통해 20억원의 합의금을 지급하는 것으로 약정하였습니다.

[대한예수교 장로회 수원동산교회 합의서(2026)]

제2조 (합의금 지급)

1. "을"은 "갑"에게 본건 분쟁의 종국적 해결을 위하여 합의금 금 이십억원(2,000,000,000원)을 아래와 같이 지급한다.

① 금 2,000,000,000원은 2026. 04. 30 까지 지급한다.

(중략)

종교시설에 대한 합의서상 보상약정액 및 2026년 5월말 현재까지의 지급내역, 이에 대한 회계처리 내역은 아래와 같습니다.

종교시설	항목	보상약정액	지급액(*)	지급연월	계정과목
중부교회	합의금	423,935,000	50,000,000	2018.11	건설용지
	이사비	3,000,000	3,000,000	2018.11	미완성주택
	임대료	월 1,100,000	99,000,000	2018.12.~현재	지급임차료 등
	보증금	410,000,000	410,000,000	회수 예정	임차보증금
천주교	보상비	4,772,077,820	4,772,077,820	2020.05.	건설용지
동산교회	사택매입	450,000,000	450,000,000	2019.7.~9.	건설용지
	보상비	2,000,000,000	2,000,000,000	2026.4.30	건설용지_예정

(*) 경북회계법인 확인 기준

(4) 종교시설 관련 비례율 반영 현황

1) 종후자산 평가(구역내 사업완료후의 대지 및 건축시설의 총 추산액)

종교용지는 관리처분계획 제2조 <토지 및 건축물의 처분>에 '분양대지'가 아닌 '정비기반시설 및 기타용지'로 분류되어 있어 분양대상에 포함되지 않았으며, 제7조 <건축시설 및 분양예정대지> 제2호의 종후자산 수입추산액 내역에도 포함되어 있지 않습니다.

관리처분계획

제2조 토지 및 건축물의 처분

시행 면적 (㎡)	분양대지	정비기반시설 및 기타용지						
	공동주택 및 상가	소계	도로	주차장	공공 용지	공원	녹지	종교 용지
126,336	94,550	31,786	10,676	556	5,645	3,298	6,658	4,953

제7조 건축시설 및 분양예정대지

2. 종후자산 [공동주택(보류지 포함) 및 근린상가 등]의 분양 계획 및 수입 추산액

- 1) 공동주택(아파트) 중 조합원 분양가 및 분양수입 추산액
- 2) 공동주택(아파트) 중 일반 분양가 및 분양수입 추산액
- 3) 임대 아파트 매각 수익 추산액
- 4) 근린생활시설(상가)의 분양가격 결정 및 분양수입금
- 5) 이자 수입 등
- 6) 보류지

(상세 내용은 관리처분계획 참조)

즉, 종후자산 내역에는 종교용지가 포함되지 않은 것으로 확인됩니다.

2) 총사업비

조합 제시 자료 및 설명에 따르면, 종교시설 관련 보상약정액에 대하여 2026년 정기총회에서 승인된 정비사업비 추산액에 다음과 같이 포함되어 있습니다.

종교시설	항목	보상약정액(원)	정비사업비 추산액 포함 항목
중부교회	합의금	423,935,000	공사비 - 종교시설공사비(*1)
	이사비	3,000,000	보상비 - 이사비용
	임대료	매월 1,100,000	보상비 - 기타이주보상비
천주교	보상비	4,772,077,820	보상비 - 현금청산및토지수용비
동산교회	사택매입	450,000,000	보상비 - 현금청산및토지수용비
	보상비	2,000,000,000	민원처리비 및 예비비(*2)

(*1) 관리처분계획안의 정비사업비 추산액에는 합의서상 보상약정액에 더하여 부가가치세(10%)를 포함한 466,328,500원으로 반영되어 있는 바, 향후 보상액에 대해 명확히 할 필요가 있습니다.

(*2) 관리처분계획안의 정비사업비 추산액에는 아래와 같이 민원처리비 항목에 "강제집행보상, 성원아파트 민원처리 등"의 명목으로 25억원, 예비비 항목에 120억원이 설정되어 있는 바, 관련 민원처리로 인해 현재까지 지출된 금액을 고려하여 총 추산액이 적절한지 확인할 필요가 있습니다.

항목	세부항목	추산액(원)	산출근거
보상비	민원처리비	2,500,000,000	강제집행보상 성원아파트, 민원처리 등
기타경비	예비비	12,082,784,466	예기치 못한 사업변경, 용역비, 상가 미분양 대책 수립비 약 30억원 포함 등

한편, 협약에 따라 중부교회 및 천주교에 제공된 대토 종교용지는 조합의 지출이 아닌 바, 사업비에 포함되어 있지 않습니다.

3) 종전자산 평가(분양대상자의 종전토지 및 건축물의 총 평가액)

조합이 제시한 대한, 대화, 삼창, 제일감정평가법인의 종전자산 감정평가목록을 확인한 바, 해당 종교시설 3곳은 관리처분계획상 종전토지 및 건축물의 가액에 다음과 같이 포함되어 있습니다.

구분	평가법인	중부교회	천주교	동산교회	합계(원)
건물	삼창, 대화	146,576,880	301,698,710	143,596,580	591,872,170
	대한, 제일	148,258,800	296,378,010	140,878,260	585,515,070
	산술평균	147,417,840	299,038,360	142,237,420	588,693,620
토지	삼창, 대화	693,230,000	8,739,614,000	2,960,779,000	12,393,623,000
	대한, 제일	708,796,000	8,926,142,000	3,011,798,000	12,646,736,000
	산술평균	701,013,000	8,832,878,000	2,986,288,500	12,520,179,500
합계		848,430,840	9,131,916,360	3,128,525,920	13,108,873,120

(5) 관리처분계획서상 비례율 산정 내역(종교시설 포함)

2026년 4월 4일에 개최된 조합의 2026년 정기총회에서 승인된 관리처분계획서상 비례율 산정 내역은 아래와 같습니다.

관리처분계획		
<분양대상자별 분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액>		
구분	금액(원)	산출근거
조합원분양수입	249,808,550,000	조합원분양 765세대(1+1포함)
보류지 수입	8,417,150,000	보류지 23세대
일반분양수입	1,061,202,000,000	일반분양 1,234세대
상가분양수입	16,462,500,000	상가분양수입
임대아파트 매각	22,792,488,619	156세대
일반 분양 중도금이자	25,256,607,600	일반분양 중도금대출 이자수입
조합원 분양 중도금이자	3,500,000,000	조합원분양 중도금대출 이자수입
조합원 대출 및 이자	840,727,000	이주비 대출 애로자 등
조합원 이주비 이자	19,000,000,000	
합계	1,407,280,023,219	총 수입 추산액
<정비사업비의 추산액 및 그에 따른 조합원 부담규모 및 부담시기>		
항목	변경 후(원)	세부항목

공사비	787,281,500,368	건축시설, 종교시설공사비 등
기본용역비	22,003,985,032	측량, 설계, 감리, 정비관리 등
보상비	173,723,637,631	국공유지 매입, 현금청산, 영업손실, 민원처리, 이사비용 등
관리비	98,777,426,081	조합운영비, 총회비용, 등기비, 소송·법무비, 제세공과금 등
부대비용	2,630,603,007	감정평가수수료, 채권매입비
외주용역비	9,598,787,948	이주관리, 이주촉진, PM/CM 등
기타경비 및 예비비	160,022,966,220	금융비용, 부담금, 예비비 등
합계	1,254,038,906,287	총 사업비 추산액

<분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 사업시행인가의 고시가 있는 날을 기준으로 한 가격>

가. 종전자산에 대한 감정평가 총액

구분	삼창, 대화	대한, 제일	산술평균(원)
토지	145,103,553,980	146,932,011,430	146,017,782,705
건물	36,917,146,550	36,617,500,540	36,767,323,545
집합건물	47,986,000,000	47,906,000,000	47,946,000,000
합계	230,006,700,530	231,455,511,970	230,731,106,250

나. 추정 비례율 산정 시 제외 항목

구분	금액(원)
청산 및 수용대상	108,138,206,305

다. 비례율 산정시 적용할 종전의 토지 및 건축물의 총 가액

분양대상자 종전 토지 및 건축물의 총 가액: 종전 토지 및 건축물의 평가 총액
 - 청산 및 수용대상

$$\underline{230,731,106,250\text{원} - 108,138,206,305\text{원} = 122,592,899,945\text{원}}$$

라. 추정 비례율

$$\begin{aligned} \text{추정비례율 (\%)} &= \frac{\text{구역내 사업완료후의 대지 및 건축시설의 총 추산액} - \text{총사업비}}{\text{분양대상자의 종전토지 및 건축물의 총 평가액}} \times 100 \\ &= \frac{1,407,280,023,219\text{원} - 1,254,038,906,287\text{원}}{122,592,899,945\text{원}} \times 100 = 125.00\% \end{aligned}$$

앞서 언급한 바와 같이, 위 현행 관리처분계획상 비례율은 종전자산에 종교시설 3곳에 대한 감정평가액 약 131억원(본 보고서 12쪽 참조)이 포함되어 산정된 것입니다.

3. 종교시설의 비례율 포함 검토

(1) 도시 및 주거환경정비법상 비례율

비례율은 도시 및 주거환경정비법(이하 “도정법”) 제35조 제2항, 동법 시행령 제30조 제1항, 동법 시행규칙 제8조 제3항의 별지 제6호 서식인 ‘조합설립 동의서’ 양식에서 분양대상자별 분담금 추산방법의 예시로서 기재되어 있습니다.

도시 및 주거환경정비법 제35조(조합설립인가 등)

① 시장·군수등, 토지주택공사등 또는 지정개발자가 아닌 자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 토지등소유자로 구성된 조합을 설립하여야 한다. 다만, 제25조제1항제2호에 따라 토지등소유자가 재개발사업을 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 재개발사업의 추진위원회(제31조제7항에 따라 추진위원회를 구성하지 아니하는 경우에는 토지등소유자를 말한다)가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 4분의 3 이상

및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아 다음 각 호의 사항을 첨부하여 제16조에 따른 정비구역 지정·고시 후 시장·군수등의 인가를 받아야 한다.

도시 및 주거환경정비법 시행령 제30조(조합설립인가신청의 방법 등)

① 법 제35조제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 토지등소유자의 동의는 국토교통부령으로 정하는 동의서에 동의를 받는 방법에 따른다.

도시 및 주거환경정비법 시행규칙 제8조(조합의 설립인가 신청 등)

③ 영 제30조제1항에서 “국토교통부령으로 정하는 동의서”란 별지 제6호서식의 조합설립 동의서를 말한다.

도시 및 주거환경정비법 시행규칙[별지 제6호서식] 조합설립 동의서

(중략)	
Ⅱ. 동의 내용	
1. 조합설립 및 정비사업 내용	
가. 신축건축물의 설계개요	(생략)
나. 공사비 등 정비사업에 드는 비용	(생략)
다. 나목에 따른 비용의 부담	1) 조합정관에 따라 경비를 부과·징수하고, 관리처분 시 임시청산하며, 조합청산 시 청산금을 최종 확정합니다. 2) 조합원 소유 자산의 가치를 조합정관이 정하는 바에 따라 산정하여 그 비율에 따라 비용을 부담합니다. 3) 분양대상자별 부담금 추산방법(예시) $\text{분양대상자별 부담금 추산액} = \text{분양예정인 대지 및 건축물의 추산액} -$

	(분양대상자별 종전의 토지 및 건축물의 가격 × 비례율*) $* \text{비례율} = \frac{\text{사업완료 후의 대지 및 건축물의 총 수입(종후자산 평가액)} - \text{총 사업비}}{\text{종전의 토지 및 건축물의 총 가액(종전자산 평가액)}}$
--	---

위 서식에 따르면, 분양대상자별 분담금 추산액은 아래와 같이 산정됩니다.

분양대상자별 분담금 추산액 = 분양예정인 대지 및 건축물의 추산액 - (분양대상자별 종전의 토지 및 건축물의 가격 × 비례율)
--

즉, 분양대상자별 분담금은 조합원이 신축 건축물(아파트 및 상가)을 분양받기 위해 자신의 기존 소유 자산의 가치를 초과하여 추가로 납부해야 하는 금액을 의미하며, 여기서 각 조합원의 소유 자산의 가치(분양기준가액)을 산정하기 위해 비례율의 개념이 사용됩니다.

종합하면, 비례율은 재개발사업의 참여자로서 사업의 결과에 따른 청산금 부담의무를 지게 되는 조합원들의 분양대상자별 분담금 추산을 위해 사용되는 지표이므로, 특정 종전자산이 비례율 산정에 포함되어야 하는지 여부는 청산금 부담 대상자인 조합원의 관점에서 판단하여야 합니다.

(2) 관리처분계획 검토

조합의 관리처분계획의 제2조 <토지 및 건축물의 처분>, 제7조 <건축시설 및 분양예정대지>, 제8조 <분양대상 조합원 기준>, 제10조 <분양포기자 및 현금청산자에 대한 조치> 세부 내역은 아래와 같습니다.

관리처분계획								
제2조 토지 및 건축물의 처분								
시행 면적	분양대지	정비기반시설 및 기타용지						
	공동주택	소계	도로	주차장	공공	공원	녹지	종교

(㎡)	및 상가				용지			용지
126,336	94,550	31,786	10,676	556	5,645	3,298	6,658	4,953

제7조 건축시설 및 분양예정대지

2. 종후자산 [공동주택(보류지 포함) 및 근린상가 등]의 분양 계획 및 수입 추산액

- 1) 공동주택(아파트) 중 조합원 분양가 및 분양수입 추산액
- 2) 공동주택(아파트) 중 일반 분양가 및 분양수입 추산액
- 3) 임대 아파트 매각 수익 추산액
- 4) 근린생활시설(상가)의 분양가격 결정 및 분양수입금
- 5) 이자 수입 등
- 6) 보류지

(상세 내용은 관리처분계획 참조)

제8조 분양대상 조합원 기준(정관 제48조, 참조 조례 제22조 및 제24조)

1. 영 제63조 단서에 따라 주택재개발사업으로 조성되는 대지 및 건축시설 중 공동주택의 분양대상자는 관리처분계획기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

- 1) 종전 건축물 중 주택(기존무허가건축물 및 사실상 주거용으로 사용되고 있는 건축물을 포함한다)을 소유한 자
- 2) 권선113-6구역 조합정관 제44조(분양신청 등) 제4항 제4호(나대지(과소 필지)면적이 16㎡ 미만인 자)에 해당되지 않는 자
- 3) 분양신청자가 소유하고 있는 종전 토지 및 건축물의 가액이 분양용 최소규모 공동주택 1가구의 추산액 이상인 자

(중략)

4. 상가 등 부대복리시설의 분양기준 및 배정방법

(중략)

7) 제7순위 : 그 밖에 분양을 희망하는 토지등소유자

제10조 분양포기자 및 현금청산자에 대한 조치

조합원 중 분양신청을 아니한 자와 분양신청을 철회한 자, 관리처분계획에 의하여 분양대상에서 제외된 자에 대하여는 법 제73조의 규정 등에 의거 현금청산 하되, 청산방법은 시행령 제60조 규정 등에 의한다. 다만 지급 받을 자가 없거나 거부 시에는 관계법령에 의거하여 처리한다 (대법원 판결에 따라 분양신청을 하지 않은 경우 조합원에서 제외됨)

도시 및 주거환경정비법 제73조(분양신청을 하지 아니한 자 등에 대한 조치)

① 사업시행자는 관리처분계획이 인가·고시된 다음 날부터 90일 이내에 다음 각 호에서 정하는 자와 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리의 손실보상에 관한 협의를 하여야 한다. 다만, 사업시행자는 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있다.

1. 분양신청을 하지 아니한 자
2. 분양신청기간 종료 이전에 분양신청을 철회한 자
3. 제72조제6항 본문에 따라 분양신청을 할 수 없는 자
4. 제74조에 따라 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자

관리처분계획 제2조 <토지 및 건축물의 처분> 및 제7조 <건축시설 및 분양예정대지>에 따르면, 조합은 공동주택(아파트) 및 근린생활시설(상가)만을 분양대상으로 하고 있으며, 사업구역 내 종교용지는 분양대상에 포함하고 있지 않습니다.

관리처분계획 제8조 <분양대상 조합원 기준>에는 분양대상 조합원 기준을 명시하고 있는데, 종전자산의 면적이나 평가액이 최소기준 이상인 경우를 분양대상자로 하고 있어 종교시설 소유자를 분양대상에서 배제하지 않은 바, 현행 관리처분계획 하에서 기존 종교시설 소유자도 분양신청을 할 수 있는 분양대상 조합원에 해당하는 것으로 판단됩니다.

관리처분계획 제10조 <분양포기자 및 현금청산자에 대한 조치>에는 “분양신청을

아니하거나 철회, 제외된 자는 법 제73조의 규정 등에 의거 현금청산 하되, (중략) (대법원 판결에 따라 분양신청을 하지 않은 경우 조합원에서 제외됨)”으로 기술되어 있고, 도정법 제73조 제1항에서는 분양신청을 하지 아니한 자 등에 대해 손실보상에 관한 협의를 하도록 되어 있습니다. 이에 대하여, 조합에서 제시한 <분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 가격과 분양예정인 대지 또는 건축물의 명세 및 추산가액통지서>에 따르면, 종교시설 3곳은 조합의 분양대상인 아파트 또는 상가에 대해 분양신청을 하지 않은 것으로 확인됩니다.

(3) 서울행정법원 판결 검토

흑석9구역주택재개발정비사업 관련 서울행정법원(2023구합85772, 2025.3.21.) 판결에서, 사업구역 내 A종교재단은 자신이 소유한 일부 부지를 조합원 자격으로 분양신청한 상태에서, 분양을 신청하지 않은 나머지 부동산은 현금청산 대상으로서 종교용지에 대한 대토를 받을 자격이 있다고 주장하며 소송을 제기하였습니다.

서울행정법원 2025.3.21. 선고 2023 구합 85772 관리처분계획 무효 확인의 소

가. 원고의 법적 지위에 대하여(조합원과 현금청산대상자 지위의 양립 가부)

1) 정비사업에 동의하여 분양신청을 한 토지등소유자는 자신의 토지 또는 건축물을 그 사업에 제공하는 대신 그 사업의 시행으로 완공되는 건축물을 분양받고 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 토지 또는 건축물의 가격 사이에 차이가 있는 경우 이를 청산할 의무가 있는 사람으로서 사업시행자에 준하는 지위를 가진다(대법원 2011. 11. 24. 선고 2009 다 28394 판결 참조). (중략)

① 정비사업에서 조합원 지위는 단순히 건축물의 수분양권만이 아니라, 정비사업의 시행 및 권리분배 등의 주요 사항에 관한 총회의 출석, 발언, 의결권 등을 포함하여 사업시행자인 조합의 구성원으로서 갖는 지위를 말하는 것이고, 조합원은 분양신청 기간 내에 분양신청을 하지 않거나 분양신청을 철회하였다면 조합원의 지위를 종국적으로 상실하게 되는 것인바(피고의 정관 제 11 조 제 2 항도 분양신청 기한 내에 분양신청을 하지 아니한 자는 조합원 자격을 상실하도록 규정하고 있다), 조합원 지위와 현금청산대상자 지위는 법률상 양립할 수 없는 개념이다. (중략)

나. 재분양 절차상의 각 위법 주장에 관한 판단

나) (중략) 이 사건 종교용지는 종교시설을 소유한 현금청산대상자에게 대토보상의 일환으로 지급하기로 한 토지일 뿐, 조합원 분양대상인 대지 및 건축시설에 해당하지 않는다.

① 이 사건 관리처분계획 중 '분양예정 대지 및 건축시설의 면적' 부분 등에는 공동주택인 아파트와 근린생활시설만이 분양예정 대상으로 되어 있고, 이 사건 종교용지는 분양예정 대지에 포함되어 있지 않으며, '권리자별 관리처분' 부분에서도 '분양'과 '청산 또는 손실보상'(종교용지에 관한 대토 2 개를 포함)을 구분하고 있다.

② 종전 관리처분계획 제 10 조 '기타사항' 제 12 항은 이 사건 종교용지에 관하여 '종교용지의 처분은 대토(對土)를 원칙으로 한다'고 규정하였고, 이는 이 사건 관리처분계획 제 18 조 '기타사항' 제 12 항도 같다. 또한 이 사건 관리처분계획 제 12 조 '건축시설 등 수입 추산액' 제 6 항은 사업구역 내 확보된 종교용지는 기존 종교시설에게 대토하기로 한다고 정하고 있고, 여기서 '대토'는 현금청산대상자에게 현금보상을 대신하여 토지를 지급하는 것을 말하는 바, 공동주택 등을 분양받을 권리와 구분된다.

해당 판결에서 재판부는 “정비사업에 동의하여 분양신청을 한 토지등소유자는 자신의 토지 또는 건축물을 그 사업에 제공하는 대신 그 사업의 시행으로 완공되는 건축물을 분양받고 종전에 소유하고 있던 토지 또는 건축물의 가격과 분양받은 토지 또는 건축물의 가격 사이에 차이가 있는 경우 이를 청산할 의무가 있는 사람”으로서 “사업시행자에 준하는 지위”로 정의하고 “조합원 지위와 현금청산대상자 지위는 법률상 양립할 수 없는 개념”으로 보았습니다. 또한, “관리처분계획 중 '분양예정 대지 및 건축시설의 면적' 부분 등에는 공동주택인 아파트와 근린생활시설만이 분양예정 대상으로 되어 있고, 이 사건 종교용지는 분양예정 대지에 포함되어 있지 않”았던 해당 사례에서 “'대토'는 현금청산대상자에게 현금보상을 대신하여 토지를 지급하는 것을 말하는 바, 공동주택 등을 분양받을 권리와 구분된다”고 설명하였습니다.

결론적으로 해당 사례에서 A종교재단은 조합원으로써 분양신청을 하였기 때문에 현금청산대상자가 될 수 없고, 따라서 현금청산대상자에 대토로 제공되었던 종교용지에 대한 권한이 없다고 판시하였습니다.

권선 6 구역 조합의 경우에도 종교용지가 분양예정 대지에 포함되어 있지 않으므로 기존 종교시설에 대한 대토제공은 분양받을 권리가 아닌, 현금보상을 대신하여 토지를 지급한 것으로 해당 판결과 동일하게 해석될 수 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 서울시 행정심판례 검토

왕십리뉴타운제3구역주택재개발정비사업 관련 서울시행정심판례(2018-1255, 2019.02.25.)에서, 왕십리뉴타운제3구역조합은 사업구역 내 종교시설들과 대토 및 건축비 보상의 합의를 체결하고 이들을 분양대상에서 제외하고 종전자산 가격도 제외하였으나 이후 약 350억원의 청산금을 부과하였고, 종교시설은 이에 대해 행정심판을 청구하였습니다.

서울시행정심판례 2018-1255, 2019.02.25. 조합 청산금 부과처분 무효확인 및 취소청구

피청구인은 청구인들과 합의를 체결하여 '1:1 대토', '건축비 보상' 등을 내용으로 하여 청구인들이 종전에 보유하던 토지에 대한 보상방법을 정하였을 뿐, 분양공고 및 분양신청 절차를 거쳐 대토 등 보상을 진행한 사실이 없다.

또한, 피청구인은 관리처분계획 수립 및 변경시 청구인들을 분양대상자에서 제외하여 청구인들이 보유하던 종전 토지등의 자산가액 역시 기재하지 않았으며, 청구인들을 '현금청산' 대상으로 분류하고 '대토'의 방법으로 청산하기로 정하였으며, 이후 2017. 8. 31. 이전고시까지 마쳤다.

청구인들은 분양대상에서 제외된 자에 해당할 뿐, 도시정비법 제89조 제1항에서 정한 "대지 또는 건축물을 분양받은 자"에 해당한다고 볼 수 없으므로 청산금 부과 대상이 아니다.

동 행정심판에서는 "합의를 체결하여 '1:1 대토', '건축비 보상' 등을 내용으로 하여 청구인(종교시설 소유자)들이 종전에 보유하던 토지에 대한 보상방법을 정하였을 뿐, 분양공고 및 분양신청 절차를 거쳐 대토 등 보상을 진행한 사실이 없"기 때문에, 종교시설 소유자는 "분양대상에서 제외된 자에 해당할 뿐, 도시정비법 제89조 제1항에서 정한 "대지 또는 건축물을 분양받은 자"에 해당한다고 볼 수 없으므로 청산금 부과 대상이 아니"라고 판단하였습니다.

권선 6 구역 조합의 경우에도 분양절차를 통하지 않은 별도의 협의를 통해 대토가 제공되었으므로 기존 종교시설 소유자는 분담금 부담 대상이 되는 조합원이 아니라고 해석할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(5) 검토 결론

위 관리처분계획 및 판례를 검토한 바, 첫째, 정비구역 내 종교용지는 분양대상에 해당하지 않은 점, 둘째, 종교용지의 대토는 분양받을 권리와 구분되는 별도의 보상방법일 뿐 분양공고 및 분양신청 절차를 거친 것이 아닌 점, 셋째, 종교시설 소유자 3곳은 모두 분양신청을 하지 않은 것으로 확인되는 점을 종합적으로 고려하면, 현재의 관리처분계획 하에서 기존 종교시설 소유자 3곳은 모두 분담금 부담 대상인 조합원이 아닌 것으로 판단됩니다. 따라서, 이들 종교시설은 조합의 비례율 산정 시 종전자산에서 제외되는 것이 타당하다고 판단됩니다.

4. 종교시설이 비례율에 미치는 영향 검토

종교시설이 비례율의 각 항목에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(1) 종전자산 평가

앞선 분석에서와 같이 기존 종교시설 소유자는 존치 또는 대토 여부와 관계없이 분담금 부담 대상인 조합원에 해당하지 않는 것으로 판단되는 바, 이들이 소유한 기존 종교시설 평가액은 조합의 비례율 산정 시 산식의 분모인 종전자산에서 제외되는 것이 타당할 것입니다.

조합의 경우, 기존 비례율 산정 시 종전자산에 포함되어 있던 종교시설 3곳의 평가액 약 131억원(본 보고서 12쪽 감정평가내역 참조)이 제외되는 것이 타당하다고 판단됩니다.

(2) 종후자산 평가

현행 관리처분계획상 종교시설 소유자에게 대토로 지급되는 종교용지는 분양대상 자산이 아니며, 이로부터 조합의 수입이 발생하지 않으므로 종후자산에 포함되지 않는 것이 타당하다고 판단됩니다. 존치되는 종교시설은 사업부지에서 사실상 제외되는 것이므로 종후자산에 포함되지 않습니다.

현재의 조합의 관리처분계획상 비례율 산정 시 종교용지는 이미 종후자산에서 제외되어 있으므로, 종교시설이 종후자산 평가액에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 총 사업비

조합은 대토협약을 통해 기존 종교시설 토지를 수용하는 대신 사업구역 내 다른 위치의 토지를 제공하였습니다. 결과적으로 교환을 통해 토지의 위치만 바뀌었을 뿐, 조합은 해당 거래를 통해 추가적인 사업부지를 취득하지도 않았고 관련된 지출이 발생하지도 않았습니다. 따라서, 대토로 제공된 종교용지의 평가액은 조합의 총 사업비에 포함되지 않는 것이 타당합니다. 또한, 비례율 산식의 분자에 해당하는 조합원의 개발이익의 관점에서, 대토로 제공된 종교용지는 분양대상자산에 해당하지 않아 종후자산에서 제외되어 있기 때문에 사업비에서도 고려되지 않아야 논리적으로 타당합니다.

다만, 이외에 대토부지 구성에 따른 부수비용이나 합의를 통해 약정한 합의금 및 공사비 등 추가지출은 조합의 실질적인 지출이므로 사업비 항목에 포함하는 것이 타당합니다. 조합의 설명에 따르면 부지구성비용, 합의금 및 공사비 등은 이미 사업비 항목에 포함(본 보고서 11쪽 참조)되어 있으므로, 종교시설이 총 사업비에 미치는 영향은 없습니다.

존치되는 종교시설에 대해서는 조합의 입장에서 기본적으로 주거나 받는 것이 없으므로 사업비에 미치는 영향이 없으나, 합의를 통해 별도로 약정한 합의금 등은 사업비 항목에 포함하는 것이 타당합니다. 이는 이미 사업비 항목에 포함(본 보고서 11쪽 참조)되어 있으므로 총 사업비에 미치는 영향은 없습니다.

따라서, 종교시설 평가액 약 131억원을 종전평가에서 감액 시, 다른 항목에 변동이 없다고 가정하면, 종전자산 평가액은 약 1,095억원으로 감소하고 비례율은 약 140%로 증가될 것으로 예상됩니다.

5. 기타 참고사항

기타 참고사항은 본 영역의 목적과 관계없이 별도의 요청에 의한 것입니다.

(1) 대토와 환지

대토는 도정법상 명확하게 정의되어 있지 않으나 통상적으로 토지에 대해 토지로서 보상하는 것을 의미하며, 땅을 교환한다는 측면에서 환지와 유사한 개념입니다.

서울특별시의 서울도시공간포털상 용어의 정의에 따르면, 환지는 사업시행 이전의 토지 소유권을 변화시키지 않고, 종전 토지의 위치, 지적, 이용상황, 환경 등을 고려하여 사업시행 이후 새로이 조성된 대지에 기존의 권리를 그대로 이전시키는 개발방식을 의미합니다.

도시개발법 제42조 제1항에 따르면, “환지 계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 보”는 것으로, 기존 토지의 수용과 신규 토지의 반환을 하나의 거래로 판단합니다.

도시개발법 제42조(환지처분의 효과)

① 환지 계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 보며, 환지 계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

일반적으로 환지는 법률에 따른 공적인 성격이 강하며, 교환은 법률에 근거하지 아니한 사적 계약에 기반한 것으로 판단됩니다.

따라서 환지는 위에서 기술한 바와 같이 법적으로 종전 토지의 권리가 신규 토지로 그대로 이전되는 것으로 보기 때문에 토지의 양도나 취득으로 보지 않으며, 이에 따라 양도세나 취득세 과세 대상에 해당하지 않습니다. 반면, 대토는 사적인 계약의 일종으로 환지와 달리 별도의 법적 개념이 적용되지 않기 때문에 종전 토지의 이전은 양도로, 신규 토지의 이전은 취득으로 보며, 이에 따라 기본적으로 양도세 및 취득세 과세 대상에 해당합니다.

한편 도시정비법 제87조 제2항에서 “토지소유자에게 분양하는 대지 또는 건축물은

도시개발법 제40조에 따라 행하여진 환지로 본다” 라고 규정하여 조합의 종교부지에 대한 대토는 환지사업에 해당할 것으로 판단되나, 대토와 환지는 이와 같이 세무적 영향에 차이가 있을 뿐, 어느 개념에 해당하는지가 토지 거래의 회계처리나 조합의 비례율 산정에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 보상비의 건축 관련 부가가치세 포함 여부

부가가치세법 제26조 제1항 제18호에 따르면, 종교단체가 고유목적으로써 제공하는 예배, 기도, 종교행사 등 순수 종교활동에 대해서는 부가가치세가 면세되며, 수익사업 및 영리활동의 제공에 대해서는 부가가치세 과세 대상이 됩니다.

부가가치세법 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)

① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.

18. 종교, 자선, 학술, 구호(救護), 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 대통령령으로 정하는 것

부가가치세법 시행령 제45조(종교, 자선, 학술, 구호 등의 공익 목적 단체가 공급하는 재화 또는 용역으로서 면세하는 것의 범위)

법 제26조제1항제18호에 따른 종교, 자선, 학술, 구호(救護), 그 밖의 공익을 목적으로 하는 단체가 공급하는 재화 또는 용역은 다음 각 호의 재화 또는 용역으로 한다.

1. 주무관청의 허가 또는 인가를 받거나 주무관청에 등록된 단체(종교단체의 경우에는 그 소속단체를 포함한다)로서 「상속세 및 증여세법 시행령」 제12조 각 호의 어느 하나에 따른 사업 또는 재정경제부령으로 정하는 사업을 하는 단체가 그 고유의 사업목적에 위하여 일시적으로 공급하거나 실비(實費) 또는 무상으로 공급하는 재화 또는 용역

그러나 이는 종교단체가 공급하는 재화 및 용역에 대한 부가가치세와 관련한 것이며, 종교단체가 건축을 할 때 부담하게 되는 매입부가가치세는 최종소비자로서 부담하는

것이므로, 종교단체의 면세사업자 여부와는 관련 없이 부가가치세를 부담하여야 합니다.

반면 보상비의 경우, 부가가치세법 기본통칙 4-0-1 제1항 제6호에 따르면 부가가치세 과세 대상에 해당하지 않습니다.

부가가치세법 기본통칙 4-0-1 [손해배상금 등]

① 각종 원인에 의하여 사업자가 받는 다음 각 호에 예시하는 손해배상금 등은 과세대상이 되지 아니한다. (2011. 2. 1. 항변개정)

(중략)

6. 재화 또는 용역의 공급과 직접 관계없이 지급받는 손실보상금 및 이주보상비

한편, 조합과 중부교회와의 합의서에는 보상에 대해 아래와 같이 기재되어 있습니다.

<2012 년 합의서>

제2조(협의내역)

(중략)

2. 건축물 연면적 100평 규모로 신축하여 제공하며 추가 부담금은 없는 것으로 한다.(건축 인허가는 "갑"의 책임으로 하되 "을"의 이사비용은 지급하지 않는다.)

<2014.9.5. 합의서>

제 2 조(협의내역)

(중략)

4. "갑"이 부담하기로 한 건축연면적 100평 규모의 신축 공사비 지급에 대해서는 "갑"의 시공사로 선정된 시공사 공사비[(중략)₩347,900,000]에 준하여 지급하며, 공사비 정산은 향후 "갑"과 "을"이 협의 하여 정산하기로 하고, (후략)

<2018.11.12. 합의서>

2. 100평규모의 신축공사비는 본계약에 명시된 공사비 금액으로 한다.

[(중략)₩423,935,000]

위 합의서에 따르면, 최초 2012년 합의서에서는 조합이 종교시설을 직접 건축하여 제공하는 것으로 되어 있으나, 이후 2014년 합의서부터는 종교단체가 직접 건축을 하고, 조합은 종교단체에 해당 공사비용에 대해 보상을 하는 것으로 변경된 것으로 해석됩니다. 따라서, 조합이 종교단체에 지급하는 보상비는 부가가치세법 기본통칙에 따라 부가가치세 과세 대상에 해당하지 않을 것으로 판단됩니다. 또한, 현재 관리처분계획의 사업비 추산액상 종교시설공사비 항목으로 계상된 관련 보상액은 그 성격에 따라 보상비 항목으로 재분류하는 것이 실질에 부합할 것으로 보여집니다.

다만, 종교단체는 자체건축 시 공사비의 10%에 해당하는 부가세를 부담할 것인 바, 합의서상 '공사비에 준하여 지급'한다는 표현과 관련해서, 조합의 보상액을 최종 합의서에 명시된 금액인 4.2억원으로 볼 것인지, 아니면 부가가치세를 포함한 종교단체의 총 공사비 부담액으로 볼 것인지에 대해서는 합의서의 해석사항으로 판단되며, 이에 대하여는 별도의 법률검토가 필요합니다.

(3) 종전자산평가와 청산조합원

비례율 산정 시 종전자산평가와 관련한 청산조합원에 대하여는 관리처분계획 제10조와 아래의 대법원 판결(2008다91364, 2011.7.28.)을 참조하시고, 이의 해석에 관하여는 별도의 법률검토가 필요합니다.

대법원 2008다91364, 2011.7.28. 부동산명도

(중략)

구 도시 및 주거환경정비법(2009. 5. 27. 법률 제9729호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 도시정비법'이라 한다) 제47조는 주택재개발사업 등의 사업시행자는 토지 등 소유자 중 '분양신청을 하지 아니한 자', '분양신청을 철회한 자', '구 도시정비법 제48조의

규정에 의하여 인가된 관리처분계획에 의하여 분양대상에서 제외된 자'에 대하여는 그 해당하게 된 날부터 150일 이내에 대통령령이 정하는 절차에 따라 토지, 건축물 또는 그 밖의 권리에 대하여 현금으로 청산하여야 한다고 규정하고 있다

(중략)

분양신청을 하지 않거나 철회하는 등 구 도시정비법 제47조의 요건에 해당하여 현금청산대상자가 된 조합원은 조합원으로서 지위를 상실한다고 봄이 타당하다.

(후략)

6. 참고자료

- 1) 관리처분계획서 (2026 년 정기총회 승인)
- 2) 권선 113-6 구역주택재개발정비사업조합 조합원명부
- 3) 합의서 - 중부교회
- 4) 합의서 - 천주교
- 5) 합의서 - 동산교회
- 6) 분양대상자별 종전의 토지 또는 건축물의 명세 및 가격과 분양예정인 대지 또는 건축물의 명세 및 추산가액 통지서
- 7) 서울행정법원(2023 구합 85772, 2025.3.21.)
- 8) 서울시행정심판례(2018-1255, 2019.2.25.)
- 9) 대법원(2008 다 91364, 2011.7.28.)